

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1398/2537

กรมชลประทาน
นาย นิตย์ นุช นา รณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75 เดิม, มาตรา 291, มาตรา 420, มาตรา 448

จำเลยที่ 1 ได้รับแต่งตั้งจากโจทก์ให้ร่วมเป็นอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน จึงมีหน้าที่ต้องไปดูบริเวณที่ดินและตรวจสอบทรัพย์สินของราษฎรเพื่อให้ทราบถึงจำนวนเงินที่แท้จริงที่โจทก์จะต้องจ่ายค่าทดแทนและค่าร้อยละทรัพย์สินการที่จำเลยที่ 1 เพียงแต่ตรวจดูรายงานของเจ้าหน้าที่คนอื่นแล้วร่วมลงชื่อ โดยมีได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเอง จึงเป็นความบกพร่องของจำเลยที่ 1 และเป็นสาเหตุให้โจทก์จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินของราษฎรตามที่คณะอนุกรรมการเสนอเรื่องไป ความเสียหายที่โจทก์จ่ายเงินทดแทนเกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินตามความเป็นจริงจึงเกิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ร่วมกับบุคคลอื่นกระทำละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ยอมมีสิทธิฟ้องให้จำเลยที่ 1 กับบุคคลอื่นดังกล่าวร่วมกันรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดแต่เพียงคนเดียวก็ได้ คณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในการกระทำละเมิดต่อโจทก์คดีนี้ได้สอบสวนมีความเห็นว่า จำเลยทั้งหกเป็นผู้กระทำละเมิด ควรลงโทษทางวินัยและเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งหก ได้เสนอเรื่องราวตามลำดับชั้นจนถึงอธิบดีกรมโจทก์เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2527 ในวันเดียวกันอธิบดีกรมโจทก์เห็นว่ายังไม่มี การเสนอเรื่องผ่านรองอธิบดีเป็นการผิดขั้นตอน จึงมีคำสั่งให้เสนอรองอธิบดีพิจารณาเรื่องก่อน รองอธิบดี

เสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมโจทก์เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2527 และอธิบดีกรมโจทก์มีบันทึกเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2527 เมื่อปรากฏว่าในวันที่อธิบดีกรมโจทก์มีคำสั่งให้เสนอเรื่องต่อรองอธิบดีก่อนนั้น อธิบดีกรมโจทก์เพียงแต่อ่านหัวเรื่องและทราบว่ามี การสอบสวนเรื่องนี้เท่านั้น จึงยังฟังไม่ได้ว่า อธิบดีกรมโจทก์รู้การละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดชอบโจทก์ในวันที่ 27 มกราคม 2527 กรณีต้องถือว่ากรมโจทก์รู้การละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดชอบในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2527 ซึ่งเป็นวันที่อธิบดีกรมโจทก์พิจารณาเรื่องราวและความเห็นของเจ้าหน้าที่แล้ว เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้ในวันที่ 28 มกราคม 2528 ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นข้าราชการประจำในสังกัดโจทก์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินในที่ดินของราษฎรที่ถูกเขตชลประทานโครงการพนมทวน โดยมีจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ซึ่งเป็นลูกจ้างประจำของโจทก์ตำแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินและต้นผลไม้ร่วมกับจำเลยที่ 1 และบุคคลอื่นด้วย จำเลยทั้งหกจึงเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายจำเลยที่ 1 ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิได้ออกไปร่วมตรวจสอบทรัพย์สินของราษฎร แต่ร่วมกับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 กระทำการทุจริตฉ้อโกงที่การยักยอกทรัพย์สินที่ตรวจสอบไม่ตรงต่อความเป็นจริง โดยจดแจ้งจำนวนทรัพย์สินดังกล่าวมากกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้โจทก์ต้องจ่ายเงินค่าร้อยละทรัพย์สินและต้นผลไม้มองราษฎรไปเกินกว่าจำนวนที่แท้จริง การกระทำของจำเลยทั้งหกเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายคณะกรรมการสอบสวนของโจทก์ได้เสนอรายงานการสอบสวนให้โจทก์ทราบ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2527 ขอให้บังคับจำเลยทั้งหกร่วมกันชำระค่าเสียหายพร้อม ดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า การปฏิบัติงานด้านจัดหาที่ดิน และการออกไปตรวจสอบ ทรัพย์สินทั้งการจัดทำบันทึกนั้นมิเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยตรงจำเลยที่ 1 เพียงร่วม ลงชื่อในบันทึกการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อให้ครบองค์ประกอบของกรรมการ และให้งานของทางราชการสำเร็จลุล่วงไปเท่านั้นจำเลยที่ 1 ไม่ได้ร่วมทำการทุจริต จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ฟ้องขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 5 ให้การว่า โจทก์ไม่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งจำเลยที่ 5 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ทรัพย์สินในที่ดินของราษฎรที่ถูกเขตชลประทานร่วมกับจำเลยที่ 1 และบุคคล อื่น ๆ ตามฟ้อง จำเลยที่ 5 มิได้กระทำการทุจริตฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่ โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 และที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาวินิจฉัยมีว่า จำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ 1 ได้รับแต่งตั้งให้ร่วมเป็นอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินในที่ดิน ของราษฎรที่ถูกเขตชลประทานจำเลยที่ 1 จึงมีหน้าที่จะต้องไปดูบริเวณที่ดินที่ถูก

เขตชลประทานรวมทั้งตรวจสอบทรัพย์สินของราษฎรเพื่อจะได้ทราบถึงจำนวนเงินที่แท้จริงที่โจทก์จะต้องจ่ายค่าทดแทนและค่าร้อยละทรัพย์สินของราษฎรการที่จำเลยที่ 1 เพียงแต่ตรวจดูรายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินคนอื่นแล้วเชื่อตามรายงานดังกล่าวโดยมิได้ออกไปดูที่ดินที่ถูกเขตชลประทานด้วยตนเอง จึงเป็นความบกพร่องของจำเลยที่ 1 เอง หากจำเลยที่ 1 ยังไม่มีเวลาที่จะไปตรวจสอบทรัพย์สินของราษฎรดังกล่าวด้วยตนเอง จำเลยที่ 1 ก็จะต้องไม่ลงชื่อในใบตรวจสอบบ้านเรือนและต้นไม้ร่วมกับอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินคนอื่น การที่จำเลยที่ 1 ลงชื่อในใบตรวจสอบบ้านเรือนและต้นไม้ นั้นย่อมเป็นสาเหตุทำให้โจทก์เชื่อว่าราษฎรมีทรัพย์สินตามเอกสารดังกล่าวและจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินของราษฎรตามที่คณะอนุกรรมการเสนอเรื่องไป ความเสียหายของโจทก์ที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ราษฎรเกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินตามความเป็นจริง จึงเกิดจากการกระทำโดยความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า หากจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์มีนายอำเภอท้องที่กำนันท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านท้องที่ เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินและนายช่างชลประทานซึ่งมีหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบทรัพย์สินของราษฎรที่ถูกเขตชลประทานจะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วยค่าเสียหายที่ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระให้โจทก์จึงไม่ถูกต้องนั้น เห็นว่า หากจำเลยที่ 1 ร่วมกับบุคคลอื่นกระทำละเมิดต่อโจทก์และเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 1 กับบุคคลอื่นดังกล่าวก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์อย่างลูกหนี้ร่วมโจทก์จึงมีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 1 กับบุคคลอื่นให้ร่วมกันรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์ หรือฟ้องจำเลยที่ 1 ให้รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดแต่เพียงคนเดียวก็ได้

ปัญหาสุดท้ายที่จะวินิจฉัยคือ คดีของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในการกระทำละเมิดต่อ

โจทก์คดีนี้ ภายหลังจากการสอบสวนเสร็จแล้วคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่า จำเลยทั้งหกเป็นผู้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ควรลงโทษทางวินัยและเรียกค่าเสียหาย จากจำเลยทั้งหกครั้นวันที่ 18 มกราคม 2527 เจ้าหน้าที่ของโจทก์ได้ทำบันทึกเห็น ด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาตามลำดับชั้นและถึงอธิบดีของ โจทก์เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2527 แต่ในวันเดียวกันนั้นอธิบดีของโจทก์ได้มีคำสั่งให้ รองอธิบดีของโจทก์พิจารณาเรื่องก่อนเนื่องจากไม่มีการเสนอเรื่องผ่านรองอธิบดี ซึ่ง เป็นการผิดขั้นตอนและขณะที่สั่งให้ส่งเรื่องให้รองอธิบดีดังกล่าว อธิบดีของโจทก์ เพียงแต่อ่านหัวเรื่องและทราบว่ามี การสอบสวนเรื่องนี้เท่านั้น จนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2527 รองอธิบดีจึงเสนอความเห็นต่ออธิบดีของโจทก์ต่อมาวันที่ 6 เดือนเดียวกัน อธิบดีของโจทก์ได้มีบันทึกเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนดัง กล่าว ข้อเท็จจริงจึงยังฟังไม่ได้ว่าในวันที่ 27 มกราคม 2527 อธิบดีของโจทก์รู้เรื่อง การละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แล้วดังที่จำเลยที่ 5 ฎีกา กรณีนี้ต้องถือว่า กรมโจทก์รู้การละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดชอบในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2527 ซึ่งเป็นวันที่ อธิบดีของโจทก์พิจารณาเรื่องราวและความเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับล่างแล้ว เมื่อ โจทก์ฟ้องคดีนี้ในวันที่ 28 มกราคม 2528 ฟ้องของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ศาล อุทธรณ์พิพากษาคดีชอบแล้วฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 5 ทั้งหมดฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ